

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6929/2542

นายสุวัฒน์ นิยมแก้ว
พันเอกเสามั่นส โปตระนันท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369

ป.วิ.พ. มาตรา 271

กฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมาย
กฏกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา ข้อ 17(3)

สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลยมีข้อความว่าโจทก์
ยอมชำระเงินให้แก่จำเลยและจำเลยยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่
โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลยดังกล่าวเป็นสัญญาต่าง
ตอบแทนคู่สัญญาต่างก็มีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ต่อกัน ดังนั้น การที่โจทก์จะดำเนินการ
การให้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้เป็นของโจทก์นั้น โจทก์ก็ต้อง
ขอปฏิบัติการชำระหนี้ให้แก่จำเลยด้วย เมื่อโจทก์ไม่ดำเนินการดังกล่าว โจทก์จึงไม่มี
สิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนซื้อขาย
ที่ดินโฉนดเลขที่ 4417 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และให้

จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดดังกล่าวให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 โจทก์กับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมในวันเดียวกัน มีข้อความว่า

ข้อ 1. โจทก์ยอมชำระเงินแก่จำเลยจำนวน 2,600,000 บาท ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2537

ข้อ 2. จำเลยยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4417 ตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แก่โจทก์ในวันที่โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอมความนี้เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีในการจดทะเบียนโจทก์เป็นผู้ชำระ

ข้อ 3. หากโจทก์ไม่ชำระเงินแก่จำเลยภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1 ยอมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 4417 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย

ข้อ 4. โจทก์และจำเลยยอมตามข้อ 1 ถึง 3 ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ

ต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2537 โจทก์ยื่นคำร้องว่าในวันที่ 15 มีนาคม 2537 โจทก์และจำเลยได้ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี โดยโจทก์ได้นำแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาปทุมธานี จำนวนเงิน 2,600,000 บาทไปด้วย ส่วนจำเลยไม่ได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 4417 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ติดตัวมาและในวันนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาศาลฎีกาตามยอมที่ศาลรับรองความถูกต้องไปด้วย โจทก์จำเลย

จึงได้ทำบันทึกให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีรับทราบและตกลงกันว่าในวันที่ 16 มีนาคม 2537 เวลา 13.30 นาฬิกา ทั้งสองฝ่ายจะไปทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันใหม่เพราะในช่วงเช้าจะต้องไปขอคัดเอกสารที่ศาลก่อน ครั้นถึงวันเวลานัดโจทก์ได้ไปที่สำนักงานที่ดินแต่ปรากฏว่าจำเลยไม่ไป โจทก์จึงได้ทำหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินไว้การกระทำของจำเลยเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ จึงขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโดยให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 4417 ดังกล่าวให้โจทก์ โดยโจทก์พร้อมจะชำระเงินจำนวน 2,600,000 บาท ให้แก่จำเลย

จำเลยยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์ไม่มีเงินที่จะชำระให้แก่จำเลยแคชเชียร์เช็คที่โจทก์กล่าวอ้างมิใช่เป็นของโจทก์แต่เป็นของบุคคลภายนอกไม่สามารถนำมาชำระหนี้แก่จำเลยและโจทก์ไม่มีเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่จะชำระแก่สำนักงานที่ดินอีกทั้งมิได้นำเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนไปด้วยจึงไม่อาจจดทะเบียนโอนได้โจทก์จึงเป็นฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลตามสัญญา ประนีประนอมยอมความที่ดินพิพาทก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยผลของคำพิพากษา จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ววินิจฉัยว่า ในวันที่ 15 มีนาคม 2537 โจทก์และจำเลยได้ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีเพื่อปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่ไม่ปรากฏปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้เนื่องจากมิได้นำเอกสารคำพิพากษายอมและสัญญาประนีประนอมยอมความไป โจทก์จำเลยสมัครใจที่จะเลื่อนการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไปโดยนัดหมายกันในวันรุ่งขึ้น เมื่อโจทก์อ้างว่าจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ และตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์จำเลยต่างก็มีหน้าที่จะต้องชำระอันเป็นสัญญาต่าง

ตอบแทนโจทก์สามารถนำเงินจำนวน 2,600,000 บาท มาวาง ณ สำนักงานวาง
ทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลย และนำคำพิพากษามาตามยอมไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์แทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้ แต่โจทก์หาได้ดำเนินการไม่ โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าคดีนี้โจทก์จำเลยได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลและศาลชั้นต้นพิพากษามาตามยอม โดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความมีข้อสำคัญว่า โจทก์ยอมชำระเงินแก่จำเลยจำนวน
2,600,000 บาท ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2537 และจำเลยยอมจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทน
การแสดงเจตนาของจำเลย ในวันที่ 15 มีนาคม 2537 โจทก์จำเลยไปสำนักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานีเพื่อทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ซึ่งโจทก์นำ
แคชเชียร์เช็คเงินจำนวน 2,600,000 บาท มาชำระให้แก่จำเลยด้วย แต่เจ้าพนักงาน
ที่ดินไม่อาจจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้ได้เพราะเอกสารยังไม่ครบ ใน
วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 16 เดือนเดียวกันนั้นโจทก์ไปที่สำนักงานที่ดินอีก แต่จำเลยไม่ไป
ต่อมาโจทก์จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามคำพิพากษา มีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์จะขอให้ศาลบังคับจำเลยจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้หรือไม่เห็นว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความระหว่างโจทก์และจำเลยมีข้อความว่า โจทก์ยอมชำระเงินให้แก่จำเลยและ
จำเลยยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม

ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กรณีนี้หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีให้แก่โจทก์ โจทก์ก็สามารถถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทได้ แม้โฉนดที่ดินพิพาทจะอยู่ที่จำเลยและโจทก์ไม่ได้โฉนดที่ดินพิพาทมาจากจำเลย โจทก์ก็มีทางทำได้โดยยื่นคำขอไปแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และขอให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 ข้อ 17(3) ดังนั้น โจทก์ยังมีวิธีการที่จะดำเนินการขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยไม่จำเป็นต้องบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนด้วยตนเอง ถึงอย่างไรก็ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทน ต่างก็มีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ต่อกัน เมื่อโจทก์จะดำเนินการขอให้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้เป็นของโจทก์ โจทก์ก็ต้องขอปฏิบัติชำระหนี้ให้แก่จำเลยด้วยที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์และศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-พินิจ เพชรรุ่ง-ยงยศ นิสมัศกรกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ศาลฎีกาพิพากษาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษตามยอม โดยอาศัยเหตุผลสองประการ คือ 1. โจทก์ยังสามารถถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทได้ 2. โจทก์ยังไม่ขอปฏิบัติชำระหนี้ให้แก่จำเลย ผู้เขียนเห็นว่า การที่จำเลยไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์นั้นอาจทำให้โจทก์เข้าใจได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์แล้ว โจทก์จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษตามยอม แต่ความจริงแล้วตามคำพิพากษตามยอมได้กำหนดขั้นตอนการบังคับคดีในกรณีที่จำเลยไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ไว้แล้ว โดยให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยแล้วถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยในการโอนกรรมสิทธิ์ได้ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงยังไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์อันเป็นเหตุให้โจทก์เสนอคดีต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ประเด็นที่น่าสนใจมีอีกสองประการคือ 1. ตามสัญญาประนีประนอมยอมความโจทก์ตกลงชำระเงินแก่จำเลยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2537 จำเลยยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ในวันที่โจทก์ชำระเงินแก่จำเลย หากโจทก์ไม่ชำระเงินแก่จำเลยภายในกำหนดยอมให้ที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ดังนั้น ปัญหาจึงมีอยู่ว่าเมื่อกำหนดระยะเวลาให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยได้ล่วงเลยมาแล้ว และโจทก์ยังไม่ชำระเงินให้แก่จำเลย กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงตกได้แก่จำเลยแล้วหรือไม่ ซึ่งจำเลยยื่นคำคัดค้านว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหลายประการ แต่ศาลฎีกาไม่ได้วินิจฉัยว่าฝ่ายใดผิดสัญญาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องตามเหตุผลสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้วก็สามารถยกคำร้องได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าฝ่ายใดผิดสัญญา แต่อย่างไรก็ตามการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าในวันที่ 15 มีนาคม 2537 โจทก์และจำเลย

ไปที่สำนักงานที่ดินแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ เนื่องจากไม่ได้นำเอกสารคำพิพากษามาตามยอมและสัญญาประนีประนอมยอมความไป โจทก์จำเลยสมัครใจที่จะเลื่อนการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไปโดยนัดหมายกันในวันรุ่งขึ้นและศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในวันรุ่งขึ้นโจทก์ไปที่สำนักงานที่ดินอีก แต่จำเลยไม่ไปนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าคู่ความไม่ถือเอากำหนดระยะเวลาชำระเงินของโจทก์ที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสาระสำคัญโดยการสมัครใจเลื่อนกำหนดระยะเวลาชำระเงินดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาอันจะเป็นเหตุให้ที่ดินพิพาทตกได้แก่จำเลยและเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นจำเลยไม่ได้ไปสำนักงานที่ดินตามนัด ดังนั้นการที่โจทก์ไปแต่ไม่ได้ชำระเงินให้แก่จำเลยเพราะเหตุที่จำเลยผิดนัด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ผิดสัญญาเช่นเดียวกัน กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงยังไม่ตกได้แก่จำเลย 2. เมื่อกำหนดระยะเวลาให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความได้ล่วงเลยมาแล้ว โจทก์ยังสามารถบังคับคดีตามคำพิพากษามาตามยอมได้อีกหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อคู่ความไม่ถือเอากำหนดระยะเวลาชำระเงินดังกล่าวเป็นสาระสำคัญแล้ว ย่อมมีผลเพียงให้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้เท่านั้นหาทำให้การบังคับคดีตามข้อตกลงอื่นในสัญญาประนีประนอมยอมความสิ้นผลไปไม่เพียงแต่ถ้าหากโจทก์ประสงค์ที่จะบังคับคดีต่อไปโจทก์ก็ต้องกำหนดวันเวลาชำระเงินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหม่อีกครั้งแล้วแจ้งให้จำเลยทราบเพื่อให้ทั้งโจทก์และจำเลยปฏิบัติตามการชำระหนี้และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามวันเวลาที่กำหนดขึ้นใหม่ดังกล่าวต่อไป ฎขพงศ์จรัสทรงกิติ